



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

29 ביוני 2026

1960

י"ד בתמוז התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הארכת הוראות שעה) (תיקוני חקיקה), התשפ"ו-2026 1462

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הארכת הוראות שעה) (תיקוני חקיקה), התשפ"ו-2026

1. תיקון חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד-2023, בסעיף 1 – ברישה, במקום "י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026)" יבוא "כ"ג בשבט התשפ"ז (31 בינואר 2027)";
- (2) בסעיף 19כ(א) לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971¹ (להלן – הפקודה), המובא בו, במקום "המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו ננקטו הפעולות הצבאיות המשמעותיות" יבוא "העלייה המשמעותית במספר האסירים שנובעת מהפעולות הצבאיות המשמעותיות שננקטו בשל המצב הביטחוני במדינה";
- (3) בסעיף 19ב(ב)(2) לפקודה המובא בו, במקום "המצב הביטחוני השורר במדינה" יבוא "העלייה המשמעותית במספר האסירים שנובעת מהפעולות הצבאיות שננקטו בשל המצב הביטחוני במדינה".

דברי הסבר

במסגרת הוראת השעה, נקבע הסדר בסעיף 19 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – הפקודה), המאפשר לשר לביטחון לאומי (להלן – השר), בהמלצת נציג בתי הסוהר ובהסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון, להכריז על מצב חירום כליאתי אם שוכנע כי בשל המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו ננקטו הפעולות הצבאיות המשמעותיות, יש צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי או שקיימת סבירות גבוהה כי יהיה צורך כאמור, וכי לא ניתן לקיים את הוראות הדין לעניין שטח מחיה מוערי או את ההוראות לעניין זכאות למיטה לפי סעיף 11ב(ג)(2) לפקודה או לפי סעיף 9ב(ב)(2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996.

משמעות ההכרזה היא כי יהיה ניתן להלין עצורים ואסירים תוך חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה, וככל שיידרש, אף להלין שלא על מיטה תוך חריגה מהוראות הדין לעניין זכאות למיטה (בהתאם להוראות הוראת השעה). תוקפה של הוראת השעה נקבע לתקופה של שלושה חודשים, עד יום ח' בשבט התשפ"ד (18 בינואר 2024).

במשך כל התקופה מתחילת המלחמה ועד עתה, לנוכח העלייה המשמעותית והמתמשכת במספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, הוארך תוקפה של הוראת השעה עד י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026). ההארכות של הוראת השעה נקבעו בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון) התשפ"ד-2024, מיום ח' בשבט

סעיף 1 מתחילת מלחמת "התקומה" פועלים כוחות הביטחון בעצימות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחונו. פעולות אלה כוללות לצד הלחימה ברצועת עזה, מבצעים צבאיים רבים, חוזרים ונשנים, באזור יהודה ושומרון לשם מעצרם של פעילי טרור במטרה לסכל הוצאת פיגועי טרור נוספים מזירה זו. במסגרת זו, בוצעו ומבוצעים מעצרים רבים ומספר הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עלה באלפי כלואים נוספים, מרביתם עצורים ביטחוניים, בתוך פרק זמן של כמה חודשים, באופן שהצריך קידום צעדים מיידיים שיאפשרו את החזקת הכלואים הרבים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

לנוכח האמור, כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה למעצרים הרבים בשל פעילות כוחות הביטחון, ובהינתן פסקי הדין של בית המשפט בבג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' השר לביטחון הפנים ואח' (פורסם בנבו, ניתן ביום 13.6.2017) בעניין שטח מחיה לעצורים ואסירים ובבג"ץ 4634/04 רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים (פורסם בנבו, ניתן ביום 12.02.2007) בעניין מיטה לכל אסיר, ולצד הוראות הדין, הוחלט לפעול לקידום תיקון חקיקה שיאפשר את המשך קליטת העצורים הרבים, תוך חריגה מההוראות לעניין שטח מחיה ולעניין הלנה על מיטה. בהמשך לכך ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023), אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד-2023 (להלן – הוראת השעה).

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 6; התשפ"ה, עמ' 758.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

2. בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד-2024, בסעיף 1, ברישה, במקום "י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026)" ובא "כ"ו בתמוז התשפ"ו (31 ביולי 2027)".
- תיקון חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר)

דברי הסבר

מקומות הכליאה ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, הן מכוח החלטות הממשלה בנושא והן באמצעות צעדי בינוי של אלפי מקומות כליאה נוספים, חלקם הושלמו זה מכבר וחלקם נמצאים בשלבים שונים של תהליכי בינוי.

ואולם, בעת הזו, אין בפעולות המקודמות כדי לתת מענה לגידול הניכר, המהיר והחד במספר הכלואים לנוכח המעצרים הרבים בתקופת המלחמה. גידול ניכר זה במספר הכלואים בתקופה כה קצרה הביא למצב חירום כליאתי חריף, המצריך כאמור את המשך הארכת הוראת השעה ואת התאמת הדין לצורכי הכליאה הלאומיים בעת הזו. כדי לאפשר את המשך כליאתם של הכלואים הרבים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וקליטת עצורים נוספים מגורמי הביטחון, עד להשלתם של הפעולות והצעדים הנוספים האמורים, מוצע במסגרת הצעת החוק להאריך את תקופה של הוראת השעה עד יום כ"ג בשבט התשפ"ו (31 בינואר 2027).

נוסף על כך, לנוכח העלייה המשמעותית שחלה במספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה בעקבות המלחמה, מוצע לתקן את סעיפים 101 ו-102(ב) כך שההכרזה על מצב חירום כליאתי ויישום ההסדר לא יהיו תלויים במצב הביטחוני השורר במדינה אלא יאפשרו מתן מענה הכרחי למצבת הכלואים הנוכחית בשירות בתי הסוהר שעלתה משמעותית בעקבות המלחמה, וזאת עד להשלמת קידום של פתרונות נוספים אשר יאפשרו מתן מענה לעלייה שחלה במספר הכלואים תוך עמידה בהוראות הדין בנוגע לתנאי הכליאה.

סעיף 2 לצד צעדי הבינוי המשמעותיים שקודמו ומקודמים, וכחלק מהצעדים שקודמו להתמודדות עם היקפי הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, ביום ב' באדר ב' התשפ"ד (12 במרץ 2024) פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד-2024 (להלן – תיקון מס' 66). הוראת השעה האמורה נקבעה תחילה לתקופה של שלושה חודשים ותקופה האורך מזמן לזמן, עד יום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026).

סעיף 36(א) לפקודת בתי הסוהר קובע כי "השר רשאי, על פי בקשת אסיר או על פי המלצת הנציב, לתת לאסיר בתנאים שייראו לשר, חופשה מיוחדת שלא תעלה על תשעים ושש שעות; תקופת המאסר של אסיר לא תוארך בשל חופשה זו". לאסיר אין זכות מוקנית לצאת לחופשה; בהתאם לסעיף 19 לתקנות בתי הסוהר, התשל"ח-1978, מדובר בטובת הנאה הנתונה לשיקול דעת.

התשפ"ד (18 בינואר 2024), בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 2) התשפ"ד-2024, מיום כ"א באייר התשפ"ד (29 למאי 2024), בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 3), התשפ"ה-2024, מיום כ"ד בכסלו התשפ"ה (25 בדצמבר 2024) (להלן – תיקון מס' 3), ובחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025, מיום כ"ז בתמוז התשפ"ה (23 ביולי 2025).

כמו כן, תוקפה של ההכרזה על מצב חירום כליאתי שניתנה לראשונה ביום ז' בחשוון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023) הוארכה מזמן לזמן ובאופן רציף, עד יום י' בתמוז התשפ"ו (15 ביולי 2026).

יצוין כי במסגרת תיקון מס' 3 בוצעו תיקונים נוספים בהוראת השעה. במסגרת תיקונים אלה, הורחבה סמכותו של מנהל בית הסוהר כך שבעת קיומה של הכרזה על מצב חירום כליאתי, מנהל בית הסוהר יהיה רשאי, ככל שיירדש, להלין כלואים תוך חריגה מההוראות הדין גם לעניין החזקת כלואים בנפרד, וזאת נוסף על הסמכות שהוקנתה לו בהוראת השעה להלין אסיר בחריגה מההוראות לעניין שטח מחיה ובחריגה מההוראות לעניין זכאות למיטה.

בהתאם לכך, מנהל בתי הסוהר רשאי לחרוג מההוראות הדין לעניין הפרדה בין סוגים שונים של אסירים ועצורים שנקבעו לפי סעיף 10(ב) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002, ולפי סעיף 3 לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979. נוסף על כך, במסגרת תיקון מס' 3, נקבע כי נדרש למסור לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת אחת לחודש (במקום אחת לשבועיים), וכל עוד ההכרזה על מצב חירום כליאתי עומדת בתוקפה, דיווח של השר לביטחון לאומי על צעדים נוספים הננקטים לצורך טיפול במצב החירום הכליאתי וכן דיווח של נציב בתי הסוהר על הנתונים הנוגעים ליישום הסמכויות לפי ההסדר במיתקני הכליאה. עוד נקבע במסגרת תיקון מס' 3 כי הממשלה רשאית להאריך את ההכרזה לתקופות נוספות של עד חודשיים בכל פעם.

בהתאם לנתונים המעודכנים שהתקבלו משירות בתי הסוהר, מצבת הכלואים במיתקני הכליאה עורנה גבוהה, כך שמתחילת המלחמה ועד ליום י"ב באייר התשפ"ו (19 במאי 2026) נוספו למעלה מ-6,940 כלואים סך הכול, ועמדה, נכון ליום י"ב באייר התשפ"ו (19 במאי 2026) על 23,294 כלואים.

המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים כל העת לקידום צעדים ופעולות להגדלת מספר

³ ס"ח התשפ"ה, עמ' 598; התשפ"ו, עמ' 58.

הכרזה שניתנה לפני תחילתו של חוק זה לפי סעיף 19 לפקודה, כנוסחו בהוראת השעה האמורה בסעיף 1 לחוק זה, מוארכת ותמשיך לעמוד בתוקפה עד יום ד' בתשרי התשפ"ז (15 בספטמבר 2026).

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם לנתונים שהתקבלו משירות בתי הסוהר, בתקופת יישום הוראת השעה בעניין חופשה מיוחדת לאסיר ועד יום ט"ו בסיוון התשפ"ו (31 במאי 2026), אושרה יציאתם של 710 אסירים לחופשה מיוחדת.

לנוכח מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטה של עצורים נוספים מגורמי הביטחון, מוצע להאריך את הוראת השעה עד יום כ"ו בתמוז התשפ"ז (31 ביולי 2027).

לעמדת גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר, אף על פי שלהסדר יש השפעה מצומצמת על מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה, יש חשיבות בהארכת תיקון מס' 66 מכיוון שיש בו כדי לסייע, במידה מסוימת, בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

סעיף 3 לנוכח מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטת עצורים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר ולתת מענה לגורמי הביטחון, יש צורך בהארכת תוקף ההכרזה על מצב חירום כליאתי לתקופה נוספת. על כן, לצד הארכת הוראת השעה המוצעת בסעיף 1 לעניין מצב חירום כליאתי, מוצע להאריך גם את תוקפה של ההכרזה על מצב חירום כליאתי בחודשיים נוספים, כלומר עד יום ד' בתשרי התשפ"ז (15 בספטמבר 2026). מצבת הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר תוסיף להיבחן, ואם יהיה צורך בביצוע שינויים בהכרזה – הדבר יתוקן בהתאם.

במסגרת תיקון מס' 66 התווסף לסעיף 36 לפקודת בתי הסוהר סעיף קטן המקנה סמכות לנציב בתי הסוהר, או לסוהר בכיר בדרגת גונדר שהוא הסמך לעניין זה, בתנאים שייראו לשר בהתאם לסמכותו לפי סעיף 36(א) לפקודה, לתת לאסיר, בשל העלייה המשמעותית בתפוסת האסירים מעבר לתקן הכליאה שנגרמה בשל המצב הביטחוני המיוחד, חופשה מיוחדת שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים.

ההסדר האמור חל על אסיר שהוא אזרח או תושב ישראל, שיתרת מאסרו אינה עולה על ארבעים וחמישה ימים.

נוסף על כך, כדי לאזן בין הצורך הדחוף והמיידי בהמשך קליטת עצורים נוספים במיתקני הכליאה ובמידת האפשר להקל על הצפיפות במיתקני הכליאה ובין הבטחת שיקולים שעניינם שמירה על אינטרסים מוגנים אחרים ובראשם שמירה על שלום הציבור, ביטחון וחיוזק תחושת הביטחון, הוחרגו מהסדר זה אסירים שהוחרגו ממנגנון השחרור המינהלי כמפורט בסעיפים 268ג(1) עד 268א(1) עד (4) לפקודת בתי הסוהר, אסירים שהורשעו בעבירות לפי סעיפים 300, 301, 302 או 305 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכן אסירים שהורשעו בעבירה לפי סעיפים 406, 407, 413 או 1413 לחוק האמור.

הוצאת אסירים לחופשה כאמור היא בכפוף לבחינה פרטנית של כל אסיר, ולאחר שנשקלו כלל השיקולים הרלוונטיים לעניין, בשים לב למידת הסיכון לשלום הציבור כתוצאה מאישור חופשה מיוחדת כאמור.

עוד יצוין כי במסגרת ההסדר נקבעה הגבלה ולפיה לא תינתן חופשה מיוחדת אלא לאסיר שנשא לפחות מחצית מתקופת המאסר שנגזרה עליו.